

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VIII

PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA

O princípio da segurança jurídica, embora implícito, ocupa posição de destaque no ordenamento jurídico. Em determinadas abordagens, é também referido como princípio da proteção à confiança ou princípio da boa-fé. Fundamenta-se na expectativa legítima de que os atos da Administração Pública sejam estáveis e previsíveis, de modo que o cidadão possa confiar nas decisões anteriormente proferidas.

A segurança jurídica exige que a norma administrativa seja interpretada de modo a garantir a finalidade pública a que se destina, sendo vedada a aplicação retroativa de nova interpretação.

Obs.: Quando um servidor, por exemplo, usufrui de um benefício legalmente previsto, como uma licença de 20 dias, concedida com base na interpretação vigente à época, essa concessão não pode ser desfeita posteriormente, mesmo que haja mudança no entendimento da Administração. Isso porque a situação já se encontra consolidada. Aplicar nova interpretação de forma retroativa violaria a confiança legítima do administrado.

Essa perspectiva está diretamente relacionada à necessidade de preservação de situações jurídicas consolidadas no tempo. É nesse contexto que surgem institutos como a preclusão, a prescrição e a decadência, cuja função é limitar a atuação estatal sobre fatos passados. A Administração não pode invalidar atos pretéritos regularmente praticados sob pena de instabilidade das relações jurídicas. Daí a consagrada máxima *tempus regit actum*, segundo a qual o ato jurídico é regido pela norma vigente no momento de sua prática.



ATENÇÃO

A proteção conferida pela segurança jurídica não é absoluta. Ela atua tanto em situações favoráveis quanto desfavoráveis ao administrado.

Obs.: Imagine-se a hipótese em que um condutor recebe multa de R\$ 500,00 por dirigir observando uma caneta, conduta tipificada à época como infração administrativa. Posteriormente, a norma é modificada, deixando de prever tal infração ou reduzindo sua penalidade. Ainda assim, a penalidade permanece exigível, pois, no momento da infração, a conduta era considerada irregular. A retroatividade benéfica não é imposta à norma administrativa, diferentemente do que ocorre no âmbito penal, conforme prevê o artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal. Assim, salvo se houver previsão expressa de anistia ou revogação retroativa, a obrigação permanece.

Em outro exemplo, considere-se um servidor que tomou posse em cargo público em data anterior à alteração do regime jurídico. À época, sua jornada de trabalho era de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira. Posteriormente, o novo regime impõe jornada de oito horas, com eventual inclusão do sábado. Ainda que o ingresso no cargo tenha ocorrido sob a vigência da norma anterior, o servidor deverá adequar-se ao novo regime, pois, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido frente à alteração do regime jurídico.



5m

Obs.: Frases como “não há direito adquirido frente a um novo regime jurídico” são frequentemente evocadas para ilustrar esse posicionamento. As mudanças legislativas, salvo disposição expressa em contrário, atingem todos os servidores, inclusive aqueles que se encontravam prestes a adquirir determinado direito. A aplicação de regras de transição é prática comum, mas não obrigatória. Na ausência de norma específica, as novas disposições incidirão de forma geral.

Dessa forma, observa-se que o princípio da segurança jurídica não possui caráter absoluto. Em determinadas hipóteses, admite-se a modificação de atos administrativos anteriormente praticados, especialmente quando submetidos a novo regime jurídico. Assim, o princípio em questão opera como diretriz de estabilidade, mas admite exceções quando compatíveis com o ordenamento constitucional e legal vigente.

É possível a manutenção de ato inválido ou irregular com fundamento na segurança jurídica. Embora a regra geral determine a anulação de atos ilegais, há hipóteses em que os efeitos já produzidos por esses atos se consolidaram de tal forma que sua desconstituição acarretaria prejuízo mais significativo à coletividade.

Obs.: Considere, por exemplo, a existência de um bairro inteiro edificado sem a devida licença de construção. Trata-se de uma realidade comum em diversas regiões do país. Ainda que o nascimento desse setor tenha ocorrido de maneira irregular, com construções à margem das exigências legais, a demolição generalizada não se apresenta como solução viável. Nesse cenário, a Administração tende a manter tais edificações, mesmo que originadas de ato irregular, justamente para preservar a estabilidade das relações sociais já estabelecidas.

Essa diretriz encontra respaldo no artigo 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que determina a necessidade de avaliação dos impactos práticos decorrentes da anulação de atos administrativos. A norma impõe que se considerem os efeitos da invalidação, sobretudo quando tais atos já produziram efeitos concretos e permanentes.



Obs.: A título de ilustração, imagine-se um contrato administrativo destinado à pintura de um prédio público. A obra foi executada integralmente e, posteriormente, constata-se a ilegalidade do contrato. Nessa hipótese, a desconstituição do ato se tornaria inócua, dado o resultado já consumado da prestação do serviço. A medida adequada seria a responsabilização dos envolvidos na irregularidade, se comprovada, sem a necessidade de anular os efeitos produzidos. A manutenção do ato, portanto, resguarda a segurança jurídica e evita retrocessos desproporcionais.

Pautado nesse mesmo entendimento, o Supremo Tribunal Federal consolidou relevante entendimento em matéria de controle de atos de aposentadoria. No julgamento do Recurso Extraordinário 636553, em 19 de fevereiro de 2020, foi fixada a seguinte tese:

“Os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima” (STF, RE 636553, julgado em 19/02/20)

Obs.: Ao se concretizar a aposentadoria de um servidor, o órgão competente publica o respectivo ato no Diário Oficial, caracterizando a vacância do cargo. Ato contínuo, o processo é encaminhado ao Tribunal de Contas para fins de homologação. Antes desse julgamento, prevalecia o entendimento de que não havia limite temporal para essa análise, permitindo que, mesmo após vários anos, o Tribunal de Contas pudesse revisar o ato e determinar sua nulidade.

Contudo, reconhecendo os riscos dessa conduta, o Supremo passou a exigir que o julgamento da legalidade ocorra no prazo máximo de cinco anos, contados da data de recebimento do processo pelo Tribunal de Contas. Superado esse prazo, opera-se a decadência do direito de revisão.

Nesse contexto, ainda que o ato de aposentadoria contenha vícios ou vantagens indevidas, deve ser mantido quando decorrido o prazo decadencial, em nome da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima. A morosidade da Corte de Contas, portanto, não poderá prejudicar o administrado que já se encontrava em situação aparentemente regular.

**DIRETO DO CONCURSO**

01. (FCC/TRT 7ª REGIÃO-CE/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/2024) Além dos princípios expressos na Constituição Federal, a Administração Pública também tem sua atuação informada pelos chamados princípios implícitos, que se expressam em normas infraconstitucionais e se prestam a orientar interpretações e decisões administrativas, tais como o princípio da

a) segurança jurídica, que passou a constar de normas infraconstitucionais, inclusive da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), com vistas a preservar, o máximo possível, as situações apreciadas e os atos praticados.

b) motivação, obrigatório em todos os atos, vinculados e discricionários, inclusive com vistas a dar efetividade a outro princípio implícito, o princípio da transparência.

c) eficiência, que, apesar de não constar expressamente na Constituição Federal, foi recepcionado com status de norma constitucional de direito fundamental e, como tal, superior aos demais princípios.

d) supremacia do interesse público, que remanesce prevalecendo sobre os demais princípios e sempre que há um embate entre mais de um interesse envolvido, mesmo que haja norma expressa disciplinadora.

e) indisponibilidade do interesse e dos bens públicos, que segue estabelecendo como regra absoluta a manutenção do patrimônio público e a vedação de transferência para o privado, gratuita ou onerosamente.



A proposição trata de princípios implícitos da Administração Pública, ou seja, aqueles que, embora não estejam expressamente previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, encontram-se incorporados ao ordenamento jurídico por meio de normas infraconstitucionais ou por construção doutrinária e jurisprudencial. No caso da segurança jurídica, por exemplo, trata-se de um princípio que passou a constar expressamente da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), notadamente no artigo 21, com o objetivo de preservar, sempre que possível, os efeitos de decisões administrativas anteriores.

Quanto à supremacia do interesse público, a leitura de que esse princípio prevalece automaticamente sobre os demais não se sustenta, uma vez que a doutrina contemporânea afasta a ideia de hierarquia entre princípios administrativos. Da mesma forma, a indisponibilidade dos bens e interesses públicos, embora seja um norteador da atuação administrativa, não pode ser compreendida como uma regra absoluta, pois o ordenamento



15m

jurídico admite, sob determinadas condições legais, hipóteses de alienação, concessão e até doação de bens públicos.

02. (CESPE/CEBRASPE/TCE-AC/ANALISTA ADMINISTRATIVO/ÁREA: DIREITO/2024) Relativamente aos poderes e aos princípios da administração pública, julgue o item a seguir. A inadmissibilidade de comportamentos contraditórios do poder público é uma das formas de manifestação do princípio da proteção de confiança.



A afirmação refere-se ao princípio da proteção da confiança, que configura uma das manifestações do princípio da segurança jurídica. Esse princípio busca evitar condutas contraditórias por parte da Administração Pública, assegurando previsibilidade e estabilidade nas relações jurídico-administrativas. Situações em que a Administração adota uma postura formalmente favorável ao administrado, mas, na prática, não executa os efeitos decorrentes dessa decisão, exemplificam comportamentos que fragilizam a confiança legítima depositada pelo cidadão no poder público.

Esse tipo de conduta compromete a coerência administrativa e pode ser objeto de controle judicial, como ocorre em ações de mandado de segurança que visam restaurar os efeitos de decisões administrativas que, embora tenham sido proferidas, não foram corretamente implementadas. Assim, o princípio da proteção da confiança atua como limitador da atuação administrativa contraditória, conferindo estabilidade à relação entre o Estado e o particular.

03. (FGV/TCE-PA/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/ÁREA DE FISCALIZAÇÃO/CONTABILIDADE/2024) Ao analisar a jurisprudência dos Tribunais Superiores, Stephanie observou que determinado princípio implícito na Constituição da República costuma ser invocado como fundamento para limitar a autotutela da Administração, inclusive nas hipóteses em que é admitida, ainda que excepcionalmente, a aplicação da teoria do fato consumado em matéria administrativa. É correto afirmar que tal princípio é o da

- a) legalidade.
- b) publicidade.
- c) segurança jurídica.
- d) eficiência.
- e) probidade.



O enunciado faz referência a um princípio implícito de natureza constitucional que atua como limitador da autotutela administrativa. A autotutela consiste na prerrogativa da Administração Pública de revisar seus próprios atos, seja para corrigi-los mediante anulação, quando ilegais, seja para revogá-los por conveniência e oportunidade. Tal prerrogativa é exercida de ofício, independentemente de provocação externa, e configura expressão do controle interno da legalidade e da legitimidade dos atos administrativos.

Contudo, a aplicação da autotutela encontra limites, sobretudo quando há consolidação de situações jurídicas, surgimento de direitos adquiridos ou esgotamento do prazo legal para revisão. Nesses casos, o princípio da segurança jurídica impõe restrições à atuação retroativa da Administração, vedando, por exemplo, a anulação de atos administrativos após o decurso de cinco anos, conforme previsto em normas infraconstitucionais.

Nesse contexto, também se insere a excepcional aplicação da teoria do fato consumado, a qual, em matéria administrativa, admite que determinadas situações, embora inicialmente marcadas por alguma irregularidade, não sejam mais revertidas em razão de sua consolidação no tempo. Um exemplo clássico é o de servidor aposentado por força de decisão administrativa ou judicial que, mesmo diante de eventual vício no processo de admissão, tem sua situação mantida em respeito à estabilidade jurídica consolidada.

A jurisprudência atual, no entanto, é mais restritiva quanto à aplicação da teoria do fato consumado, especialmente quando a situação irregular não resultou em aposentadoria ou não produziu efeitos irreversíveis. Dessa forma, o princípio mencionado no enunciado se revela como um instrumento que busca garantir previsibilidade, estabilidade e confiabilidade nas relações jurídico-administrativas, restringindo a revisão de atos que já produziram efeitos estáveis e cuja alteração posterior comprometeria a segurança jurídica do administrado.



20m

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE

O princípio da razoabilidade refere-se à necessidade de equilíbrio entre os meios utilizados pela Administração Pública e os fins por ela almejados. Trata-se de um parâmetro que visa assegurar que os atos administrativos sejam adequados, proporcionais e compatíveis com o interesse público.

Obs.: No âmbito do Direito Administrativo, não se admite a aplicação da lógica segundo a qual “os fins justificam os meios”. Pelo contrário, exige-se que tanto os fins quanto os meios sejam razoáveis, equilibrados, ponderados, adequados, úteis e necessários.

A razoabilidade pode ser compreendida como a adequação entre meios e fins, sendo vedada a imposição de obrigações, restrições ou sanções em intensidade superior à estritamente necessária para a consecução do interesse público.

Obs.: Imagine-se a hipótese de um servidor que, tendo faltado dois dias seguidos sem aviso prévio, em datas consideradas relevantes, é penalizado com cinco dias de suspensão. Em seguida, outro servidor falta um único dia, sem justificativa e em data comum, sendo punido com quarenta dias de suspensão. A disparidade entre as sanções, embora ambas possam encontrar amparo na legalidade, revela uma desproporção evidente. A aplicação de penalidades tão díspares em situações semelhantes fere a razoabilidade, pois não respeita o critério de equilíbrio entre a conduta praticada e a consequência imposta.

O Supremo Tribunal Federal classifica o princípio da razoabilidade como um princípio apaziguador, pautado pela ponderação e pela análise contextual. Não se exige que situações apenas parecidas recebam tratamento idêntico, mas sim que haja coerência e proporcionalidade na tomada de decisão, respeitando-se os contornos específicos de cada caso. Em determinadas situações, o agente público pode atuar com margem de discricionariedade, desde que a escolha se mantenha dentro dos limites da razoabilidade.

Obs.: Em avaliações discursivas, por exemplo, é comum a atribuição de notas dentro de uma escala, como de zero a oito. Caso a nota atribuída seja quatro, embora o candidato entenda que deveria ter recebido seis, essa variação pode estar dentro do campo discricionário da banca avaliadora, desde que fundamentada de forma minimamente plausível. Ainda que outro candidato tenha obtido nota superior com desempenho aparentemente inferior, essa diferença, quando justificada pela banca com base em critérios técnicos, dificilmente será revista judicialmente. Trata-se de uma manifestação legítima da discricionariedade administrativa, desde que respeitados os parâmetros da razoabilidade.



VETORES/ASPECTOS

No âmbito do princípio da razoabilidade, é necessário observar determinados vetores que o compõem, como a adequação, a necessidade, a utilidade e a exigibilidade. Esses elementos integram o conjunto que orienta a atuação administrativa dentro de parâmetros aceitáveis e equilibrados.

Ainda dentro dessa estrutura, destaca-se a proporcionalidade em sentido estrito, frequentemente associada à aplicação de sanções administrativas.

Obs.: Em avaliações e concursos, é comum que as bancas tratem razoabilidade e proporcionalidade como sinônimos. Por vezes, a questão aborda a exigência de compatibilidade entre meios e fins, indicando como resposta o princípio da proporcionalidade, embora o enunciado remeta diretamente à ideia de razoabilidade. Essa prática é recorrente, especialmente no campo do Direito Administrativo, onde raramente se faz uma distinção técnica entre ambos os conceitos.

De forma didática, pode-se compreender a razoabilidade como um conceito mais amplo, que abarca a proporcionalidade em sentido estrito. A proporcionalidade, por sua vez, estaria inserida como uma dimensão interna da razoabilidade, com aplicação mais direta e específica nas situações que envolvem a imposição de penalidades.

A proporcionalidade em sentido estrito visa impedir a aplicação de sanções excessivas, desproporcionais ao comportamento analisado. Trata-se, portanto, de um controle de intensidade da medida adotada.

Obs.: A título exemplificativo, considere-se o servidor que faltou um dia ao trabalho sem qualquer justificativa. Nesse caso, a advertência poderia se mostrar adequada, necessária e proporcional. No entanto, se esse comportamento se repetir com frequência, por exemplo, sendo a oitava ausência injustificada em um intervalo de dois meses, a simples advertência anterior já não se revelaria eficaz. Diante da reincidência, a penalidade mais gravosa, como a suspensão, torna-se justificada.

A aplicação do princípio exige, portanto, uma dosagem criteriosa, compatível com as circunstâncias concretas do caso analisado. Tal como um tratamento médico, em que a dosagem do remédio varia conforme a gravidade da enfermidade, a sanção administrativa deve observar a justa medida entre a conduta e a resposta estatal.



DIRETO DO CONCURSO

04. (CESPE/CEBRASPE/TCE-PR/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/ÁREA: ADMINISTRATIVA/2024) Certa prefeitura, com o objetivo de realizar reparo em pequeno trecho de via pública, interditou parcela muito maior desta do que a necessária ao serviço, o que causou prejuízo à circulação das pessoas e perdas econômicas importantes ao comércio local. Nessa situação hipotética, a inadequação da restrição excessiva a direitos promovida com o ato da prefeitura caracteriza, de maneira mais específica, lesão ao princípio da

- a) eficiência.
- b) economicidade.
- c) legalidade.

- d) proporcionalidade.
- e) moralidade.



A situação hipotética apresentada trata da inadequação da restrição excessiva promovida com o ato da prefeitura, que resultou em prejuízos à circulação e ao comércio local. A questão propõe identificar o princípio violado de forma mais específica. Observa-se que não há menção direta à razoabilidade. Ainda que se trate de um caso que envolva a análise da adequação entre meios e fins, essa alternativa não foi apresentada. Diante disso, a alternativa que se alinha ao conteúdo da situação descrita é a proporcionalidade, justamente pela relação entre a extensão da medida adotada e os efeitos causados.



30m

GABARITO

- 01.** a
- 02.** C
- 03.** c
- 04.** d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
